

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1536/2532

นายโชคชัย มลิวัลย์

โจทก์

นายสรศักดิ์ ระวิโอภาพ

จำเลย

นายสรศักดิ์ ระวิโอภาพ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 203)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 240,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง เสือเผ่น-สิงห์หนุ่มในสภาพดีจำนวน 2 ก๊อปปี้แก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ไม่ให้เกิน 1 ปีนับแต่วันพิพากษา ถ้าส่งคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 30,000 บาท ฯลฯ

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 165,164)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล ชันต้นกำหนด (อันดับ 152,153)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี รวมทั้งค่าเสียหายรายวันเป็นเวลา 1 ปี และราคาฟิล์มภาพยนตร์ในกรณีส่งคืนไม่ได้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี รวมทั้งค่าเสียหายรายวันเป็นเวลา 1 ปี และราคาฟิล์มภาพยนตร์ในกรณีส่งคืนไม่ได้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สอง สุขะบุญณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>